

结合鉴定意见将已经确定死亡和不能追回的野生动物均认定为生态环境的永久性损害，全额计算生态环境功能损失。对于死亡的野生动物，为防止病菌扩散引发生态污染、危害人类健康的二次风险，基于积极救助和弥补损失的原则，人民法院可认定进行无害化处理，承担死体保存费用及动物无害化处置的费用。

编写人：四川省高级人民法院 汪莹

成都铁路运输中级法院 徐晓双

39

专门用于非法采砂的船舶应整体予以没收

——严某某等非法采矿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省宁德市中级人民法院(2022)闽09刑终134号刑事裁定书

2. 案由：非法采矿罪

【基本案情】

2020年5月21日，被告人严某某、曾某某经被告人严某某提议共谋盗采海砂牟利，并分别出资200万元、120万元购置配备有抽砂机组的“兴达××××”内河散货船，被告人严某某自任船长，以月工资19000元雇用被告人曾某1操作轮机，被告人曾某某负责岸上船用物资采购及船员工资发放。2020年8月9日至17日，被告人严某某在未取得海域使用权证和采矿许可证的情况下，带领被告人曾某1等船员先后四次驾驶“兴达××××”内河散货船至东海某海域利用抽砂机组盗采海砂，并将盗采得的海砂予以出售，共得款95000元。2020年8月21日11时许，被告人严某某再次带领被告人曾某1等船员驾驶“兴达×

×××”内河散货船在东海海域盗采海砂后返航至福鼎市上黄岐附近海域被某工作站查获。案发后，经检测、鉴定和价格认定：上述查获的海砂为区外细砂，体积2032.75立方米、重量2784.868吨、价值71146.25元，某工作站依法以价款266500元对该批次海砂进行拍卖。经评估，被告人严某某、曾某某先后五次组织实施的非法采砂行为造成海域生态损失整体影响价值501492.12元，其中，海域生态损失价值22292.13元、海滩修复成本462700元、海滩修复后监测管理成本16500元。

2021年8月28日，被告人严某某、曾某某主动退缴海砂销售得款95000元。在本案一审审理过程中，被告人严某某、曾某某于2021年12月15日向福鼎市人民法院提存海洋生态资源环境损害、修复赔偿金501492.12元。

另查明，案涉内河散货船系被告人严某某、曾某某于2020年5月21日向案外人购买所得。同年6月8日，为办理船舶所有权登记需要，该船舶以共有名义变更登记至被告人严某某和游艇公司名下，船名变更为“兴达×××”。

【案件焦点】

案涉非法采砂的船舶应否作为犯罪工具予以没收的问题。

【法院裁判要旨】

福建省福鼎市人民法院经审理认为：被告人严某某、曾某某违反国家矿产资源法的规定，未取得采矿许可证和海域使用权证先后五次擅自开采海砂，价值共达166146.25元，造成海洋生态资源环境损害整体影响价值501492.12元，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人曾某1曾因非法采矿行为被行政处罚，现明知严某某、曾某某从事非法采砂活动，仍受雇并领取固定高额报酬，与严某某、曾某某构成非法采矿罪的共同犯罪。严某某、曾某某为长期进行盗采海砂牟利犯罪活动而共同出资购置“兴达×××”内河散货船，且于被查获前的短期内先后五次盗采海砂，“兴达×××”内河散货船属供被告人严某某、曾某某犯罪所用的本人财物，依法应予以没收。综合考虑各被告人在共同犯罪中的情节、地位，判决：

一、被告人严某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币60000元，罚金上缴国库；

二、被告人曾某某犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币60000元，罚金上缴国库；

三、被告人曾某1犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元，罚金上缴国库；

四、禁止被告人曾某1在缓刑考验期限内从事海上作业；

五、扣押在案的被告人严某某、曾某某退出的违法所得人民币95000元，海砂拍卖款人民币266500元，予以没收，由扣押机关某工作站上缴国库；

六、扣押在案的“兴达xxxx”内河散货船，予以没收；

七、扣押在案的两部手机发还被告人严某某、曾某1；

八、刑事附带民事公益诉讼被告人严某某、曾某某应于本判决生效之日起三日内支付赔偿金人民币501492.12元(已提存)；

九、上述赔偿金、没收的“兴达×x×x”内河散货船的处置收入，均上缴国库，用于宁德市域内生态环境、自然资源的修复、保护。

一审宣判后，被告人严某某、曾某某提出上诉。

福建省宁德市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于涉及非法采砂的船舶应否作为犯罪工具予以没收的问题。司法实践中，各地法院对船舶是否认定为犯罪工具及应否予以没收，在尺度把握上存在差异，本案被告人亦以一审法院存在类案不同判为由提起上诉。

一、犯罪工具的认定及其没收标准

学术界和实务界均将《中华人民共和国刑法》第六十四条作为处理犯罪工具的依据。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，违禁品和供犯罪所用的

一、妨害社会管理秩序罪 169

本人财物，应当予以没收。上述条文，并未界定犯罪工具的内涵，也未明晰没收标准，实践中容易出现对犯罪工具处理的无所适从和宽严失衡。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，可以分解出“犯罪工具”具有的特性，而这些特性正是判断犯罪所涉及的物品中哪些是符合刑法规定，应予没收的犯罪工具。一般来说，犯罪工具应当是专门用于犯罪或经常用于犯罪的物品，与犯罪行为密不可分，且犯罪人具有将该物用于犯罪的故意。在犯罪工具是否予以没收的问题上，为免过于严苛，应适当考虑到罪行造成的危害程度与犯罪工具价值之间的比例关系。